



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
 מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

אללו אברהם
 באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב אברמוביץ
 מצדה 7 מגדל ב.ס.ר 4 קומה 35 בני ברק
 טל': 050-7476952 פקס: 03-6134554

תיק מס':
 6/291/2016

התובע:

נגד

1. חיים אברהם
2. חיים יעל
 באמצעות ב"כ: עו"ד אביב שבת
 בר כוכבא 23, בני ברק
 טל': 052-6345903 פקס: 03-9666605

הנתבעים:

חיים אברהם
 אברבנאל 30, בני ברק
 טל': 052-7600039 פקס: 09-9545070

תיק מס':
 6/622/2017

התובע:

נגד

1. אללו אברהם
2. אללו אסתר
 באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב אברמוביץ
 מצדה 7 מגדל ב.ס.ר 4 קומה 35 בני ברק
 טל': 050-7476952 פקס: 03-6134554

הנתבעים:

פסק דין

1. תביעות הדדיות שהגישו בעלים של דירות בבית משותף. האחת, תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירה בבית המשותף, כנטען, בשל ליקויים בדירה אחרת בבית המשותף. השניה, תביעה לסילוק יד מחצר הבית המשותף והשבת המצב לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות וההליכים

2. עניינן של התביעות בבית משותף ברחוב אברבנאל 30 בבני ברק, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 757 בגוש 6195 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 4 כניסות ו-32 דירות, כמפורט בצו רישום הבית המשותף מיום 30.7.1985. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם.
3. אללו אברהם, התובע בתביעה הכספית והנתבע 1 בתביעה לסילוק יד, מחזיק בדירה המצויה בקומה הראשונה (קומת קרקע) בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 17. אללו אסתר, בת זוגו, הנתבעת 2 בתביעה לסילוק יד, היא הבעלים של הדירה (יקראו להלן יחדיו - "אללו"). בני הזוג חיים אברהם ויעל, הנתבעים בתביעה הכספית והתובע בתביעה לסילוק יד (להלן - "חיים"), הם הבעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף מעל דירת אללו, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 19.
4. ביום 30.6.2016 הגיש אללו תביעה למתן צו עשה המורה לחיים לבצע עבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו, הגורמים לנזקי רטיבות קשים בדירת אללו. כנטען בכתב התביעה, בחודש מאי 2016 התפוצץ צינור ניקוז בדירת חיים עקב עבודות שיפוץ שנערכו בדירה. בשל כך, חלחלו מים לדירת אללו וגרמו נזקים הן לתקרת הדירה ולקירותיה, הן לציוד ולמטלטלין בדירה. בכלל זאת, קרסה תקרת גבס בחדר סוכה המשמש מחסן, מכשירי חשמל וציוד רב ניזוקו, נהרסה כליל ספריית ספרי קודש, וריח וצחנה פשטו בדירה. בנוסף, עקב השלכת פסולת שמקורה בעבודות השיפוץ שנעשו בדירת חיים, ניזוקו שני גגונים המותקנים בדירת אללו מעל הרחבה שביצע בדירה (תביעה מס' 6/291/2016).
5. ביום 11.7.2016 הגיש אללו כתב תביעה מתוקן, במסגרתו הוסיף ועתר לחיוב חיים בתשלום פיצויים בסך של 64,000 ש"ח, בגין הנזקים שנגרמו לדירה ולציוד בה, כנתמך בחוות דעת מומחה, המהנדס פנחס פיכמן מחברת אלגן הנדסה בע"מ, מיום 27.6.2016 (להלן - "חוות דעת אלגן הנדסה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. ביום 24.7.2016 עתר אללו בבקשה להתיר לו לבצע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתו, לרבות בשל מצבה הבריאותי של בת זוגו, אשר נזקי הרטיבות והעובש בדירה החמירו מצבה. בתוך כך, הבהיר אללו כי התביעה היא תביעה כספית בלבד, משתוקנו הליקויים בדירת חיים.
7. בהחלטה מיום 25.7.2016 הורתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, כי הבקשה תידון בחלוף המועד להגשת כתב הגנה.
8. ביום 21.8.2016 ניתן על ידי כבוד המפקחת להב פסק דין בהעדר הגנה נגד חיים, במסגרתו הורתה חיוב חיים בתשלום פיצויים בסך של 11,778 ש"ח. זאת, בהסתמך על חוות דעת אלגן הנדסה, התומכת טענת אללו לפיה חדירת מי דלוחין מצנרת ביוב בדירת חיים היא הגורם לנזקי הרטיבות בדירת אללו. אשר לשיעור הנזק, קבעה כבוד המפקחת להב כי חוות דעת אלגן הנדסה כללה עלות עבודות שיש לבצע בדירת חיים, לרבות פירוק ריצוף רצפה וסילוק פסולת בניה, אשר אין היא פוסקת בעניינן משאינן "לטובת התובע [אללו] שכן התיקון הוא באחריות הנתבעים [חיים]". בתוך כך, חייבה את חיים לבדוק צנרת דירתם, לאתר הגורם לרטיבות בדירת אללו בהתאם לאמור בחוות דעת אלגן הנדסה, ולתקן הטעון תיקון בתוך 30 ימים (להלן - "פסק הדין").
9. ביום 25.8.2016 עתר אללו בבקשה לתיקון פסק הדין, משנפלה בו לדידו טעות. כנטען בבקשה, חרף האמור בפסק הדין, חוות דעת אלגן הנדסה התייחסה אך לנזקים שנגרמו לדירת אללו ולעבודות הדרושות לתיקון דירה זו בשל ליקויי הרטיבות, עת לא באה בגדרה כל התייחסות לעבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירת חיים.
10. בהחלטה מיום 13.9.2016 דחתה כבוד המפקחת להב את הבקשה, בהבהירה כי אומדן עלות העבודות כמפורט בחוות דעת אלגן הנדסה כלל עבודות שנדרש לבצע בדירת חיים ולכן לא נפסקו בגינן פיצויים לטובת אללו.
11. ביום 25.9.2016 שב אללו ועתר בבקשה לתיקון הטעות שנפלה בפסק הדין, בצרפו הבהרה בכתב מטעם המומחה. לא מצאתי החלטה בבקשה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. בין לבין, אין חולק כי חיים שילמו לאללו סכום החיוב בהתאם לפסק הדין, לרבות הוצאות ההליך, בסך כולל של 12,428 ש"ח.

13. אללו הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

14. ביום 26.6.2017 ניתן פסק דינו של בית משפט שלערעור, כבוד השופט וסגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז, י' שינמן, במסגרתו בוטל פסק הדין, בהסכמת הצדדים. זאת, הן משניתן טרם חלף המועד להגשת כתב הגנה, הן משנמצא כי אללו צדק, לכאורה, בטענה לפיה קביעת המפקחת בפסק הדין לעניין אי פסיקת פיצויים בהתאם לחוות דעת אלגן הנדסה, בגין עבודות שיש לבצע בדירת חיים, אינה מתיישבת עם האמור בחוות הדעת ובכתב התביעה. עוד נקבע בפסק הדין מועד להגשת כתב הגנה מטעם חיים וכי המפקחת על רישום מקרקעין תקבע מועד דיון לשמיעת טענות הצדדים, תוך שהודגש לאמור: "בדרך זו, יהיה יומם של הצדדים לפני המפקחת הם יוכלו להביא ראיותיהם כדי לתמוך בטיעוניהם. המפקחת תכריע על תובענה בהתאם לשיקול דעתה וככל שתחליט שתביעת התובע מוצדקת יקוזז הסכום ששולם על ידי המשיבים בגין פסק הדין הקודם. ככל שתחליט שתביעת התובע אינה מוצדקת כולה או חלקה תורה על השבת הסכומים לנתבעים בהתאמה."

15. כתב הגנה מטעם חיים הוגש לתיק המפקחת על רישום מקרקעין ביום 9.7.2017. בגדרו, אישרו חיים כי בחודש מאי 2016 הם החלו בביצוע עבודות שיפוץ נרחבות בדירתם בבית המשותף, אשר כללו "תוספת בניה מעל התוספת שבנה התובע בקומת הקרקע, ובמקביל התחלנו בעבודות הריסה בדירה ובנייתה מהיסוד, כולל החלפת כל תשתיות המים, ביוב וחשמל." ברם, אין בעבודות אלה כדי לגרום לנזקי הרטיבות בדירת אללו, שכן עוד קודם כניסתם לדירה סבלה דירת אללו מנזקי רטיבות, עובש וקילופי צבע. לחלופין, פרץ אללו לדירת חיים במהלך ביצוע עבודות השיפוץ וגרם הוא נזק לצינור הביוב במקטע העובר בדירתם. חיים צירפו לכתב ההגנה חוות דעת מומחה, המהנדס אילן חממי מיום 9.3.2017, לתמוך טענותיהם. לפיכך, עתרו לדחיית התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. בהחלטה מיום 3.8.2017 הורתה כבוד המפקחת להב על מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין שיפעל על פי כתב מינוי להעריך הנזקים שנגרמו לדירת אללו שמקורם בליקויים בדירת חיים.

17. בהחלטה מיום 12.9.2017 מינתה כבוד המפקחת להב את המומחה שמואל רוזן מחברת אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, לבדוק דירות הצדדים לצורך איתור גורמי הרטיבות הנטענת בדירת אללו וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו. עוד הורתה כבוד המפקחת להב, כי המומחה יעריך אומדן עלות העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת אללו שנגרמו בשל ליקויים בדירת חיים.

18. ביום 20.11.2017 ניתנה חוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, לאחר שבדק דירות הצדדים ביום 15.10.2017 וביום 5.11.2017 (להלן - "חוות דעת המומחה").

בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת אללו הדגימה סימני רטיבות ועובש במוקדים רבים בדירה, אשר כולם במגמת התייבשות (רטיבות שאינה פעילה). עוד בהתאם לחוות הדעת, בדירת חיים בוצע "שיפוץ מאסיבי". במועד ביצוע הבדיקה, לא נמצאו בדירת חיים סימני רטיבות ולחות ולא אותרו בה ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות לדירת אללו. עם זאת, מצא המומחה כי במרכז חדר שינה הורים בדירת חיים עובר צינור ביוב בקוטר 4 צול, המנקז מי דלוחין ומי שופכין של הדירות שמעל דירות הצדדים. צינור הביוב אינו משמש את דירת חיים, משהותקנה בדירה מערכת דלוחין ושופכין חדשה תוך מעקף לצינור הביוב הקיים. בהתייחס לגורם לנזקי הרטיבות בדירת אללו, קבע המומחה כי מקורם של נזקי הרטיבות הוא הן ליקויי איטום במפגש דופן הקירות עם מבנה הגג הקל במסגרת הרחבת דירת אללו, הן בכשלי עבר בצנרת העוברת דרך קירות הדירה, אשר לא ניתן לאמוד מיקומם בהעדר רטיבות פעילה ומשהושלמו זה מכבר עבודות השיפוץ בדירת חיים.

19. ביום 11.12.2017 עתר אללו בבקשה לקבוע מועד דיון לבירור התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. בהחלטה מיום 26.12.2017 הורתה כבוד המפקחת להב, כי לנוכח ממצאי חוות דעת המומחה, ראוי לקדם בירור התביעה במסגרת ישיבה לשמיעת הראיות. בתוך כך, הורתה מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים.

21. ביום 24.1.2018 הגיש אללו תצהיר עדות ראשית. לא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם חיים.

22. ביום 21.12.2017 הגישו חיים תביעה נגד אללו לסילוק ידם מחצר הבית המשותף בשטח של כ-60 מ"ר, אשר אללו תפסו בה חזקה ייחודית וסיפחו לדירתם, לרבות באמצעות התקנת גדר סביב החצר, התקנת שער עם מנעול וקודן, פריצת דלת בקיר חיצוני בבית המשותף מדירת אללו לחצר, הגבהת מפלס החצר, ריצופה והתקנת תאורה בה. בכתב ההגנה הכחישו אללו טענות חיים, בפרטם כי חצר הבית המשותף רוצפה בחודש מאי 2016, בהסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף, למניעת גידולי פרא ומזיקים. החצר לא סופחה לדירת אללו ומשמשת את כל ילדי הבית המשותף (תביעה מס' 6/622/2017).

23. בהחלטת כבוד המפקחת להב מיום 22.3.2018, אשר ניתנה בהסכמת הצדדים, אוחד הדיון בשתי התביעות.

24. ביום 17.6.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט בתביעות לפני כבוד המפקחת להב. לאחר ששמעה טענות הצדדים, הורתה בהחלטה ממועד זה, כי המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין יבצע בדיקה חוזרת בדירת אללו ויגיש חוות דעת משלימה, במסגרתה יעריך עלות ביצוע עבודות טיח וצבע בדירה, וכן יבחן הצורך בתיקון הריצוף בדירה בשל רטיבות הקיימת תחתיו. לא באו בהחלטה קביעות לעניין התביעה לסילוק יד.

25. ביום 8.7.2018 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים ביום 22.6.2018 (להלן - "חוות דעתו המשלימה של המומחה"). במסגרתה, עמד המומחה על הצורך בביצוע עבודות "שיקום" בדירת אללו, הכוללות הרמת אריחי רצפה באזורים פגועים שבהם היה אירוע מים, פינוי המצע שמתחת לאריחים, חיטוי משטח הבטון ודופן הקירות התחתונים והשבת המצב לקדמותו כולל עבודות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ריצוף וצבע לאחר הסרת פטריות העובש בקירות ובתקרה. המומחה העריך גודל השטח שבו נדרשת עבודת הריצוף בכ-25-30 מ"ר, וכן עלות ביצוע עבודות אלה.

26. ביום 22.8.2018 הפנו חיים שאלות הבהרה למומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין. בהודעה מיום 23.8.2018 פירט המומחה עלות שכר הטרחה בגין הגשת חוות דעת משלימה במענה לשאלות ההבהרה.

27. בהחלטה מיום 28.8.2018 הורתה כבוד המפקחת להב, כי המומחה יוזמן להיחקר על חוות הדעת במועד שיתואם על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין. דיון שנקבע לחקירת המומחה ליום 7.10.2018 בוטל בהחלטת כבוד המפקחת להב, משהורתה לצדדים להסדיר תחילה תשלום שכר טרחת המומחה בגין זימונו לחקירה על חוות הדעת.

28. ביום 28.10.2018 הודיע המומחה כי נבצר ממנו להתייצב לחקירה על חוות דעתו שנקבעה ליום 8.11.2018, בשל מצבו הרפואי כנתמך באישור רפואי שצורף להודעה. בתוך כך, עתר לזמן לעדות את מחליפו בחברת אינפרטק, אריה יהודה.

29. ביום 6.11.2018 עברה התביעה לטיפול.

30. בהחלטה ממועד זה, בבקשות שהונחו לפניי מטעם הצדדים והמומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, הורתי כי המומחה יגיש חוות דעת משלימה במענה לשאלות ההברה שהגישו חיים, בכפוף לתשלום שכר טרחת המומחה ובמועדים כמפורט בהחלטה. עוד הורתי, כי משהוגש תצהיר עדות ראשית מטעם אללו בתביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות בדירת אללו ולנוכח המחלוקות העובדתיות מושא תביעה זו, תקבע מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין מועד ישיבה לשמיעת הראיות, וכי חיים יהיו רשאים להביא עדותם במסגרת חקירה ראשית תחת הגשת תצהירי עדות ראשית. אשר לתביעה לסילוק יד, הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית, וכי חקירת העדים בתביעה זו תתקיים בישיבה שתקבע לשמיעת הראיות.

31. ביום 31.12.2018 הוגשה חוות דעתו המשלימה של המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין במענה לשאלות הבהרה מטעם חיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. לבקשת אללו, הורתי ישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 4.2.2019. במסגרתה הובהר, כי אין רטיבות פעילה בדירת אללו וכי המחלוקת היא אך לעניין הנזקים בדירה ותיקונם. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי אין מנוס מקיום ישיבה לשמיעת הראיות לבירור שאלת אחריות חיים לנזקי הרטיבות בדירת אללו והיקפם של נזקים אלה, במסגרתה ייחקר גם המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין על חוות דעתו. עוד הורתי, כי במועד זה ישמעו אף ראיות הצדדים בתביעה לסילוק יד אללו מחצר הבית המשותף. זאת, תוך שהארכתי לצדדים המועדים להגשת תצהירי עדותם הראשית.
33. הצדדים השלימו הגשת תצהירי עדות ראשית בשתי התביעות.
34. ביום 6.5.2019 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. במסגרתה, נחקר המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין על חוות דעתו, וכן נחקרו הצדדים על תצהיריהם בשתי התביעות.
35. לאחר שהושלמה שמיעת הראיות, הצעתי לצדדים מתווה לסיום המחלוקות בפשרה. לבקשת הצדדים, נתתי בידם ארכה לשקול ההצעה וליתן עמדתם בעניינה.
36. חיים הודיעו כי הם מקבלים הצעת הפשרה. לנוכח הודעת אללו כי הם אינם מקבלים ההצעה וכי לא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בפשרה, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
37. לבקשת אללו, קיימתי ביום 10.6.2019 ישיבה נוספת במטרה לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות מושא התביעות בפשרה, ונתתי בידם ארכה נוספת למתן עמדתם לעניין קבלת מתווה הפשרה.
38. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בפשרה, הגישו כתבי סיכומיהם. אביא להלן עיקרי טענות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

תביעת אללו - פיצויים בגין נזקי רטיבות

39. לטענת אללו, דין התביעה להתקבל. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפני המפקחת על רישום מקרקעין, עבודות שיפוץ נרחבות שביצעו חיים בדירתם הם הגורם למלוא נזקי הרטיבות בדירת אללו. זאת, כפי קביעת כבוד המפקחת להב בפסק הדין שניתן בהעדר הגנה, לפיו חדירת מי דלוחין מצנרת דירת חיים היא הגורם לנזקי הרטיבות בדירת אללו, וכעולה מחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ומחקירתו. עוד כנטען, נזקי רטיבות בחדר סוכה המשמש מחסן וכן בחדר ההורים בדירת אללו, נגרמו בשל תקרת בטון שנבנתה שלא כדין מעל חדר הסוכה. אין בהעדרם של ממצאי רטיבות פעילה בדירת אללו כדי לגרוע מחובת חיים לפצות אללו בגין נזקי הרטיבות, משנהיר כי ליקויי הרטיבות נגרמו במהלך ביצוע עבודות השיפוץ בדירת חיים אשר כללו החלפת מלוא תשתית המים בדירה. זאת, כנתמך בחוות דעת אלגן הנדסה, אשר ניתנה בזמן אמת. לפיכך, כל שנותר להכרעה הוא היקף הנזק שנגרם לדירת אללו ולציוד בה בשל ליקויי הרטיבות בדירת חיים, וגובה הפיצויים שיש לפסוק לאללו בגינם. הימצא נזקי רטיבות ולחות כלואה בדירת אללו אף בחלוף כשנה וחצי ממועד ביצוע עבודות השיפוץ בדירת חיים, ממחישם ביתר שאת היקף הנזקים. לטענת אללו, אומדן נזקי הציוד והמטלטלין עומד על סך של כ-11,000 ש"ח, ואומדן עלות העבודות שנדרשו לצורך תיקון הנזקים הפיסיים שנגרמו לדירה עומד על סך של 57,997 ש"ח, כנתמך במסמך שצורף לראשונה לכתב הסיכומים ובהלימה לאומדן המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין בחוות דעתו המשלימה. עוד עתר אללו לחיוב חיים בתשלום פיצויים בגין נזקים שאינם ממוניים, שעיקרם סבל ועוגמת נפש, בסך של 15,000 ש"ח, וכן במלוא הוצאות המשפט.

40. לטענת חיים, דין התביעה להידחות. ראשית, מן הטעם כי במהלך חקירתו נתפס אללו בשקר מהותי המצוי בליבת המחלוקת, בעניין המועד שבוצעו עבודות השיפוץ בדירת אללו, אשר כללו כטענתו עבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירה. בתחילה, העיד אללו מספר רב של פעמים, כי עובר למועד בדיקתו האחרונה של המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ביום 22.6.2018, לא בוצעו כל עבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירתו, לרבות עבודות לשיפוץ הדירה. רק בהמשכם של דברים, אישר אללו כי עבודות נרחבות לשיפוץ הדירה, אשר כללו תיקון נזקי הרטיבות, שבירת קירות והזזתם, החלפת מטבח הדירה והגדלתו וריצוף הדירה, בוצעו בחודש יוני 2018. ללמד כי הגורם לרטיבות בדירת אללו הוא בדירה עצמה, עניין אשר אללו ביקש להסתיר. זאת, משאין חולק כי בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לא אותר מקור רטיבות פעילה מדירת חיים. בתוך כך, נחשפה תכלית הגשת התביעה, רצון אללו להתעשר על חשבון חיים.

לגופם של דברים, טענו חיים כי לא עלה בידי אללו להוכיח כי בדירת חיים היה ליקוי, וככל שנמצא ליקוי בדירתם כי קיים קשר סיבתי בין הליקוי לנזקי הרטיבות בדירת אללו. כעולה מחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, ליקויים בדירת אללו, לרבות איטום לקוי בגג קל שהותקן על ידו בהרחבה שבוצעה בדירה, היוו מוקד לחלחול מים לדירה. בנוסף, לא עלה בידי אללו להוכיח היקף הנזקים. חרף ביצוע עבודות נרחבות לשיפוץ דירת אללו, אשר לדידו כללו תיקון נזקי הרטיבות בדירה, לא צירף אללו כל אסמכתה לעניין העבודות שבוצעו בדירה ועלותן. אין לקבל ראיה שצירף אללו לכתב הסיכומים בדבר אומדן עלות עבודות השיפוץ בדירתו. זאת, הן משהוגשה בניגוד להוראות הדין; הן משהוגשה אך לאחר שבחקירתו על תצהירו נחשף דבר שקריו של אללו בדבר ביצוע עבודות שיפוץ מקיפות בדירה עובר למתן חוות דעתו המשלימה של המומחה, והגם שהיתה בידי אללו קודם להגשת תצהיר עדותו הראשית; הן משאין בראיה כדי ללמד דבר לעניין עלות ביצוע העבודות לתיקון נזקי רטיבות בדירת אללו במובחן מעבודות שיפוץ נרחבות אחרות שבוצעו בדירה.

תביעת חיים - סילוק יד מחצר הבית המשותף

41. לטענת חיים, דין התביעה להתקבל. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפני המפקחת על רישום מקרקעין, אין חולק כי אללו ביצעו עבודות להגבהת חצר הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף לפני כ-4 שנים, כך שתהא בגובה מפלס דירתם. זאת, שלא בידיעת בעלי הדירות בבית המשותף וממילא שלא בהסכמתם. עוד אין חולק, כי אללו התקינו גדר סביב חצר הבית המשותף וכן שער נעול עם קודן. אף בפרסום דירת אללו למכירה צוין כי הדירה כוללת חצר, הגם שאין חולק כי בהתאם לצו רישום הבית המשותף דירת אללו אינה כוללת הצמדה כלשהי, לרבות חצר הבית המשותף.

42. לא התקבל כתב סיכומים מטעם אללו בתביעה זו.

דיון והכרעה

43. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעות כסדרן. תחילה, התביעה הכספית שהגיש אללו נגד חיים לחייבם בתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירה ולמטלטלין, כנטען, בשל ליקויים בדירת חיים.

תביעת אללו - פיצויים בגין נזקי רטיבות

44. בפתח הדברים, אבקש להתייחס בקצרה לעניין סמכותו העניינית של טריבונל שיפוטי זה לדון בתביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות.

45. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). בהתאם להוראת דין זו, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך, במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים, במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016) (להלן - עניין קניון לב כרמיאל)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף, תביעה שעילתה בפקודת הנזיקין.

תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות אינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, משאינו מוסמך לדון בתביעה זו שעילתה בפקודת הנזיקין. כאמור, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין נתונה אך ביחס לתביעה שעניינה הסגת גבול.

אטעים בהקשר זה, כי בהתאם להוראות סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, קנויה למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית המשותף או לנציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף, בהתאמה, הגורמים לנזקים בדירה אחרת בבית המשותף. ברם, אין בהוראות התקנון המצוי כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון ולהכריע בתביעה שהגיש בעלים של הדירה האחרת בבית המשותף לפסיקת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ולדירתו בשל ליקוי בדירה או ברכוש משותף בבית המשותף (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).

46. לנוכח האמור לעיל, נעדר המפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון ולהכריע בתביעה דנן לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות שעילתה בפקודת הנזיקין. ברם, הצדדים לא העלו בשום שלב טענה של חוסר סמכות, כבוד המפקחת להב לא נדרשה מיוזמתה לשאלת הסמכות, ואף בית משפט שלערעור החזיר התביעה להכרעת המפקחת על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רישום מקרקעין מבלי שנדרש לשאלה זו. בנסיבות אלה, מטעמי יעילות דיונית, בשים לב כי התביעה הועברה לטיפול בחלוף כשנתיים וחצי לאחר שהוגשה לראשונה, וברוח ההלכה הפסוקה בשאלת סמכות טריבונל שיפוטי לדון בתובענה לנוכח עיתוי העלאת הטענה של חוסר סמכות (ראו גם: פסק דינו של כבוד השופט י' עמית בעניין קניון לב כרמיאל; רע"א 6774/19 אפרידר החברה לשיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' עיריית ראש העין, פסקה 8 להחלטה, פורסם ב"נבו" (21.6.2020)), מצאתי לדון ולהכריע בתביעה שלפניי תחת העברתה לבית משפט מוסמך.

משהבהרתי דברים אלה, אפנה לדיון ולהכרעה בתביעה לגופה.

47. אין חולק כי לדירת אללו נגרמו נזקי רטיבות. בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, הדמיה טרמית בדירת אללו הדגימה סימני רטיבות ועובש במוקדים רבים בדירה, ובכלל זאת בתקרת המטבח, במפגש קיר רצפה ורצפה במטבח, בקיר מבואה (מסדרון) הגובל עם קיר המטבח, בתקרת מבואה, בתקרת סלון, בקיר ורצפת מבואה במעבר לחדר הורים, בקיר ורצפת חדר הורים, ובתקרה וקיר מחסן הצמוד לחדר הורים. עוד מצא המומחה לחות כלואה במצע שמתחת לאריחי הריצוף במטבח (סעיפים 1.6.17-1.6.1 בעמודים 4-12 לחוות דעת המומחה).

48. הצדדים חלוקים בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות, האם בשל ליקוי בדירת חיים, ליקוי בדירת אללו או ליקויים בשתייהן, וכן בשאלת היקף הנזקים שנגרמו לדירת אללו בשל ליקוי בדירת חיים, וגובה הפיצויים.

הגורם לנזקי הרטיבות בדירת אללו

49. אין חולק כי במהלך ביצוע עבודות נרחבות לשיפוץ דירת חיים - כלשונם, "שיפוץ הדירה מן היסוד" - הוחלפה כל צנרת הדירה, לרבות ביצוע מעקף לצינור הביוב הראשי העובר בקו אנכי בתוך דירות הצדדים וניתוק חיבור תשתית המים בדירת חיים מצינור זה. עמד על כך אף המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין בחוות דעתו, בקבעו כי בדירת חיים בוצע "שיפוץ מאסיבי". כאמור בחוות הדעת, במרכז



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חדר שינה הורים בדירת חיים עובר צינור ביוב בקוטר 4 צול, המנקז מי דלוחין ומי שופכין של הדירות שמעל דירות הצדדים. במעמד הבדיקה הראשונה, מצא המומחה כי "ככל הנראה בהליך השיפוץ נוטרל צינור זה משימוש מדירתם." (סעיף 1.6.26 בעמוד 16 לחוות הדעת). בבדיקה נוספת שביצע המומחה שעניינה צילום פנים צנרת הביוב מגג עליון בבית המשותף, מצא המומחה כי צינור הביוב ממוקם מגג עליון (נשם) ועובר דרך הדירות לרבות דירות הצדדים עד לסופו ברצפת דירת אללו. בחלק העובר בדירת חיים הצינור "עיוור, אין בו הסתעפויות והתחברויות". כלשון המומחה בחוות הדעת: "לאחר שיפוץ שנעשה בדירתו הושאר הצינור במקומו הפיסי אך נותק ממערכת הניקוז והפך להיות בלתי שמיש." החיבור למערכת הדלוחין והשופכין בדירת חיים אינו עובר ומתחבר לצינור ביוב זה, אלא במעקף שבוצע על ידם לצינור נפרד, ככל הנראה חדש (סעיף 1.4 בעמוד 20 לחוות הדעת).

50. במועד ביצוע בדיקת המומחה, לא נמצאו בדירת חיים סימני רטיבות ולחות ולא אותרו בה ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת אללו. בכלל זאת, לא זוהו סימני רטיבות בתקרה, בהיקף העמוד שבו עובר צינור הביוב וברצפה (סעיפים 1.6.35-1.6.18 בעמודים 13-19 לחוות דעת המומחה). בבדיקה נוספת ממועד מאוחר יותר, לא איתר המומחה כשל בצינור הביוב (סעיף 2.1.1 בעמוד 21 לחוות הדעת). כלשון המומחה בחוות הדעת, בהעדר רטיבות פעילה ומשהושלמו זה מכבר עבודות השיפוץ בדירת חיים, "ניתן להסיק כי היה בעבר כשל אשר גרם לחלחול רטיבות וכתוצאה ממנו נראים הסימנים בדירת התובע, קרי: התנפחויות צבע, קילופי צבע וסימני העובש. מאחר שדירת הנתבע עברה שיפוץ, לא נמצא גורם לחלחול רטיבות פעיל שניתן להצביע עליו כמקור הכשל בדירת התובע." (סעיף 2.1.4 בעמוד 22 לחוות הדעת).

51. עם זאת, בכתב ההגנה אישרו חיים כי במסגרת ביצוע עבודות השיפוץ בדירתם נמצא "צינור המים בדירה סדוק." כלשון הנתבע 1 בעדותו, במהלך ביצוע עבודות השיפוץ בדירה "...הקבלן נכנס וראה את הצינור 4 צול סדוק, אני לא יודע איפה, ותיקן אותו. באותו מעמד הוא הביא איש מקצוע וסידר אותו." (שורות 12-23 בעמוד 17 לפרוטוקול הדיון מיום 6.5.2019; ראו גם עדות הנתבעת 1, שורות 28-39 עמוד 14



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפרוטוקול הדיון). אף חקירת המומחה העלתה, כי הגם שלא נמצא כל כשל במעמד בדיקות המומחה, מסתברת המסקנה כי ניתוק דירת חיים מצינור הביוב הראשי העובר בדירה והתקנת צינור מעקף לסילוק מי השופכין והדלוחין בדירת חיים גרמו ולו לחלק מנזקי הרטיבות בדירת אללו (שורות 34-39 בעמוד 9, שורות 1-6 בעמוד 10 ושורות 23-32 בעמוד 12 לפרוטוקול הדיון מיום 6.5.2019).

52. לא עלה בידי חיים להוכיח טענתם, לפיה אללו הוא שגרם לכשל בצינור הביוב בדירת חיים. אין די באמירה, כי אללו עשה כן לאחר שנטל לידי מפתח דירת חיים שהוסתר בארון החשמל בחדר המדרגות, משהיה על חיים להוכיחה בראיות. למותר לציין, כי חיים לא הביאו לעדות את הקבלן, מבצע עבודות השיפוץ בדירתם, אשר כנטען על ידי חיים הבחין בליקוי בצינור הביוב ואף פעל לתיקונו. כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים הן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 736, 760 (1980); רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) 595, 602 (1990); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614-615 (1993); ע"א 8294/14 רוני נ' פקיד שומה פתח תקוה, פסקה 24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.3.2018)). בהתאמה לענייננו, בידי להסיק כי אם חיים היו מביאים עדות הקבלן מבצע עבודות השיפוץ בדירתם, היה בה כדי לפעול לחובתם ולתמוך בטענת אללו לפיה במהלך ביצוע עבודות השיפוץ בדירת חיים נפגע צינור הביוב וגרם לנזקי רטיבות בדירת אללו.

53. ממלוא התשתית הראייתית שהונחה לפניי, שוכנעתי כי במסגרת עבודות השיפוץ הנרחבות שבוצעו בדירת חיים, אשר כללו החלפת כל צנרת הדירה, ניתוק צנרת הדירה מקו הביוב הראשי ויצירת מעקף לסילוק מי השופכין ומי הדלוחין בדירת חיים, נגרם ליקוי בצינור הביוב בעטיו חלחלו מים לדירת אללו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. עוד שוכנעתי מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, כי ליקויי איטום במפגש קירות וגג קל בתוספת בניה שביצע אללו בדירתו במסגרת הרחבתה, אשר כללה תוספת חדר סוכה המשמש מחסן, גרמו אף הם לחלחול מים לדירת אללו ולנזקי הרטיבות בה. כך, כנתמך בחוות דעת המומחה, לפיה תוספת הבניה שביצע אללו בדירה כללה מבנה של גג 'קל' "המהווה נקודת תורפה במפגש דופן קירות החזית עם מבנה 'הגג הקל'" (סעיף 1.6.24 בעמוד 15 לחוות הדעת). תחת מסקנות והמלצות קבע המומחה, כי "איטום לקוי במפגש דופן הקירות עם מבנה הגג הקל, מהווה ככל הנראה את המוקד לחלחול רטיבות בחלל דופן קיר המחסן של דירת התובע" (סעיף 2.1.2 בעמוד 21 לחוות הדעת).

55. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי שניים הם הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת אללו. האחד, ליקוי בצנרת דירת חיים שנגרם במסגרת עבודות לשיפוץ הדירה. השני, ליקויי איטום במפגש קירות עם גג קל בחדר סוכה המשמש מחסן אשר נבנה במסגרת הרחבת דירת אללו. משלא הוכח לפניי כי ליקויים אלה גרמו לנזקים שונים ונפרדים, בבחינת נזקים הניתנים לפיצול ולייחוס, יש לראות המזיקים, חיים ואללו, בהתאמה, מזיקים בנפרד הגורמים נזק אחד. מכוחה של הוראת סעיף 11 לפקודת הנזיקין, חבים הם יחד ולחוד בגין נזקים אלה.

56. אפנה, אפוא, לבחון האם עלה בידי אללו להוכיח היקף הנזקים שנגרמו לדירתו, ובהתאם גובה הפיצויים שיש לפסוק לזכותו.

היקף הנזק

57. אקדים אחרית לראשית ואומר, כי לא עלה בידי אללו להוכיח היקף הנזקים שנגרמו בפועל לדירתו בשל ליקויי הרטיבות, ועלותם של נזקים אלה. אביא טעמי למסקנה זו.

58. לכתב התביעה ולתצהיר עדותו הראשית צירף אללו את חוות דעת המהנדס פנחס פיכמן מחברת אלגן הנדסה, מיום 27.6.2016, תימוכין לטענתו בדבר היקף הנזקים שנגרמו לדירתו בשל ליקויי הרטיבות. חוות הדעת כוללת אומדן עלות עבודות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירה, בסך כולל של 45,801 ש"ח. זאת, שעה שאין חולק כי בדירת אללו בוצעו בפועל עבודות שיפוץ נרחבות הכוללות, לטענתו, תיקון נזקי הרטיבות, קודם לישיבת שנקבעה לשמיעת הראיות. ביצוע העבודות כאמור נעשה אף קודם להחלטת כבוד המפקחת להב מיום 17.6.2018, המורה למומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין להגיש חוות דעת משלימה במסגרתה יעריך עלות העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת אללו, לרבות הצורך בתיקון הריצוף בדירה.

59. רק בשלהי חקירת אללו על תצהירו בתביעה האחרת לסילוק ידו מחצר הבית המשותף, ובמענה לשאלת המפקחת על רישום מקרקעין, התבהר כי במעמד מתן החלטת כבוד המפקחת להב, הסתיר אללו כי בדירתו כבר בוצעו עבודות שיפוץ נרחבות, הכוללות שינוי התכנית האדריכלית של הדירה ותיקון נזקי הרטיבות. אף שנשאל בעניין זה שוב ושוב במסגרת חקירתו הנגדית בתביעה דנן, עמד אללו על גרסתו לפיה לא בוצעו כל עבודות שיפוץ בדירה לרבות תיקון נזקי הרטיבות אלא לאחר מתן חוות דעתו המשלימה של המומחה (שורות 24-26, שורות 31-32 ושורות 36-39 בעמוד 5, שורות 1-5 בעמוד 6 לפרוטוקול הדיון מיום 6.5.2019). כאמור, אך משנשאל על ידי המפקחת על רישום מקרקעין המועד שבו בוצעו עבודות השיפוץ בדירתו, שינה אללו גרסתו והעיד כי עבודות השיפוץ בדירה בוצעו כבר בחודש יוני 2018. בתוך כך העיד כי "השיפוץ כלל עוד דברים מלבד תיקון נזקי הרטיבות. אני משיב שהשיפוץ כלל את כלל הנזקים עקב הרטיבות, קירות וריצוף. פירקנו את הקירות, כמו שהסביר רוזן [המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין], הפטריות מאד מסוכנות לבריאות, קילפנו עד הטיח. בגלל שאשתי חולה באסתמה פירקנו גם את הקירות. שינינו את מיקום הקירות, הגדלנו את המטבח. החלפנו את הריצוף הנגוע בלבד, איפה שהיו מים כלואים. החלפנו ארונות מטבח, כי היו ארונות שניזוקו, עשינו גם שיש חדש, אבל זה לא הכנסתי בהוצאות של הקבלן, נראה לי שזה לא צורף לתיק... בנינו יחידת דיור נוספת ופרצנו את הדלת הנוספת החוצה." (שורות 8-22 בעמוד 29 לפרוטוקול הדיון מיום 6.5.2019).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. אללו לא ביקש לתקן תצהיר עדותו הראשית, אשר הוגש עובר למתן החלטת כבוד המפקחת להב מיום 17.6.2018, ולא הביא עמו לדיון שנקבע לשמיעת הראיות כל ראיה בדבר עלות העבודות שבוצעו בפועל בדירתו לתיקון נזקי הרטיבות, ללמדנו היקף הנזק ועלותו בפועל. מתקבל על הדעת כי העבודות לתיקון נזקי הרטיבות נטמעו בעבודות השיפוץ הנרחבות שבוצעו בדירת אללו, אשר כללו כאמור גם שינוי התכנית האדריכלית של הדירה, הריסת קירות והזזתם, החלפת מטבח הדירה והגדלתו. אף בעניין זה הנני לקבוע כי אילו הובאה הראיה - אשר אין חולק כי היתה בהישג ידו של אללו עובר לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, בשים לב לעיתוי ביצוע עבודות השיפוץ בדירתו - היא היתה פועלת נגד אללו. קרי, היה בה כדי ללמד, למצער, על היקף נזקים קטן מכפי הנטען בכתב התביעה.

61. אין בידי לקבל ראיה שצירף אללו לכתב הסיכומים, לתמוך טענתו בדבר עלות ביצוע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירתו. ראשית, מן הטעם כי מקומו של מסמך זה בשלב הגשת הראיות, משאין בנסיבות דנן כדי לסטות מהכלל הדינוני לפיו על בעל דין להגיש ראיותיו כמקשה אחת (תקנה 158 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; רע"א 2247/19 אחי תקומה בע"מ נ' משולם, פורסם ב"נבו" (28.3.2019); רע"א 2948/15 חוסין נ' רשות הפיתוח, פורסם ב"נבו" (1.7.2015)). אין חולק, כי אין המדובר בראיה אשר אללו לא ידע על קיומה ואשר לא היתה ברשותו, למצער עובר לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, בשים לב למועד המצוין על גבי מסמך זה. לנוכח שינוי גרסאות אללו בקשר למועד ביצוע עבודות השיפוץ בדירתו ובכלל זאת תיקון נזקי הרטיבות, ולנוכח חשיפת מידע עובדתי זה אך בשלהי הדיון, בגמר חקירתו הנגדית של אללו בתביעה לסילוק יד, באתי לכלל מסקנה כי אללו ביקש להסתיר מהמפקחת על רישום מקרקעין ומחיים מידע עובדתי זה. שנית, משלא התאפשר לחיים לחלוק על מסמך זה, אשר לכתחילה צריך היה להגישו באמצעות עורכו, ובתוך כך לאפשר חקירתו הנגדית על ידי חיים, כפי הזכות העומדת לחיים לעשות כן על פי הוראות הדין. שלישי, משאין בראיה שצורפה לכתב הסיכומים כדי ללמד היקף העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת אללו ועלותן. המדובר במסמך בן עמוד אחד, לכאורה, בחתימת 'רמי קאסם' - בניה, הריסה שיפוצים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כלליים' מיום 26.6.2018, שנושאו 'שיפוץ בדירת אללו'. אין במסמך פירוט העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת אללו ועלותן, במובחן מכלל עבודות השיפוץ שבוצעו בדירת אללו.

62. בתוך כך, נתתי דעתי לחוות דעתו המשלימה של המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 8.7.2018, במסגרתה העריך עלות ביצוע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת אללו בסך כולל של 22,581 ש"ח. זאת, כאמור, מבלי שאללו הביא לידיעת המומחה וממילא לידיעת כבוד המפקחת להב וחיים, כי בחודש יוני 2018, עובר לביצוע בדיקת המומחה בדירה, בוצעו בה עבודות לתיקון נזקי הרטיבות במסגרת עבודות שיפוץ נרחבות. עוד נתתי דעתי, כי בהתאם לפסק הדין שילמו חיים לאללו פיצויים בגין נזקי הרטיבות בדירת אללו בסך של 11,778 ש"ח. חיים לא הגישו ערעור על פסק הדין, ואף במהלך בירור התביעה לפניי היו נכונים לסיים המחלוקת תוך הותרת סכום פיצויים זה בידי אללו, הגם ששמרו כל עת על טענתם לפיה לא היה בדירתם כל ליקוי שגרם לנזקי הרטיבות בדירת אללו.

63. במכלול נסיבות העניין - מחד גיסא, משבאתי לכלל מסקנה כי ליקוי בצנרת דירת חיים הוא אחד משני הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת אללו, ומשחיים שילמו לאללו פיצויים בגין נזקי הרטיבות כאמור, ומאידך גיסא, משלא עלה בידי אללו להוכיח היקף נזקי הרטיבות ועלותם חרף תיקונם עובר לשיבה שנקבעה לשמיעת הראיות - סבורני כי בסכום הפיצויים ששילמו חיים לאללו יש כדי לסלק מלוא תביעה זו. לפיכך, איני מוצאת להורות חיוב נוסף של חיים בגדרה של תביעה זו.

תביעת חיים - סילוק יד מחצר הבית המשותף

64. בכתב התביעה עתרו חיים להורות סילוק יד אללו מחצר הבית המשותף, משהאחרונים תפסו בה חזקה ייחודית וסיפחיה לדירתם, לרבות באמצעות הגבהת מפלס החצר, ריצופה, התקנת גדר סביב החצר ושער עם מנעול וקודן, ותוך פריצת דלת בקיר חיצוני בבית המשותף המשמשת גישה לחצר. חיים תמכו טענותיהם בתצהיר עדות ראשית מטעם אברהם חיים ובתמונות שצורפו לתצהיר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. בכתב ההגנה טענו אללו כי חצר הבית המשותף רוצפה בחודש מאי 2016 בהסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף. החצר פתוחה מכל עבריה ומשמשת חצר משחקים לילדי הבית המשותף. אללו תמכו טענותיהם בתצהיר עדות ראשית מטעם אברהם אללו, במסגרתו לא חלק על קיומו של שער, אך הוסיף וטען כי הקודן בשער "אינו פעיל ומבוטל". עוד צירף אללו לתצהירו, מסמך, בחתימת 7 מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, לפיו התירו לאללו ריצוף חצר הבית המשותף, וכי זו פתוחה לחלוטין משני עבריה ומשמשת חצר לבעלי הדירות. בחקירתו הנגדית העיד אללו כי משריצף החצר ראה "צורך להגביה" (שורות 6-8 בעמוד 27 לפרוטוקול הדיון מיום 6.5.2019).

66. אללו לא הגישו כתב סיכומים בתביעה דנן.

67. בעניין זה מורנו תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, לאמור: "דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד הקבוע, כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון". בהתאם להוראת תקנה 157(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, "בתאריך שנקבע לדיון ... התייצב התובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר."

68. הן מכוחן של הוראות דין אלה, הן לגופם של דברים כנתמך בתשתית הראייתית שהונחה לפניי, זכאים חיים לסעד המבוקש בכתב התביעה. אפרט להלן טעמי למסקנה זו.

69. אין חולק כי חצר הבית המשותף מושא המחלוקת שלפניי היא רכוש משותף.

עוד אין חולק, לרבות כעולה מעיון בתמונות שצירפו חיים לתצהיר עדותם הראשית, כי אללו הגביהו מפלס החצר כך שתהא בגובה מפלס רצפת דירתם, ריצפו החצר, התקינו גדר אבן המקיפה החצר וכן התקינו בחצר שער עם קודן.

70. הלכה פסוקה היא, כי כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות 'שימוש סביר ורגיל' ברכוש המשותף. בהעדר הגדרה בחוק המקרקעין להיגד זה, נקבע בהלכה הפסוקה כי שימוש סביר ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז (4) 737, 741-740 (1983)). בתוך כך, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, 647-648 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא (3) 144, 150-151 (1987); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707).

71. התקנת גדר סביב חצר בית משותף, כמו גם הגבהת אדמת החצר כך שתהא במפלס דירת קרקע בבית משותף וריצופה, אינם מהווים שימוש סביר ורגיל של בעל דירה בבית משותף ברכוש המשותף. בפעולות כאמור, לרבות התקנת שער וקודן, יש משום תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, השוללת זכות השימוש בחלק זה ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית המשותף (ראו גם: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2) 817, 824-825 (1974); המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שחראי 14 ירושלים, פ"ד לח (4) 277, 278 (1981); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (25.12.2012); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490).

72. כך בענייננו, משאין לראות בשימוש הנעשה על ידי אללו בחצר הבית המשותף - שעיקרו, הגבהת מפלס החצר כך שתהא בגובה מפלס רצפת דירתם, ריצוף החצר, התקנת גדר אבן המקיפה החצר וכן התקנת שער עם קודן - שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. שימוש כאמור עולה כדי סיפוח חצר הבית המשותף לדירת אללו ועשיית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שימוש ייחודי בה על ידם. לצורך שימוש כאמור בחצר הבית המשותף, הגורע מזכות החזקה של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף בחצר זו, היה על אללו לקבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף. יפים בהקשר זה, דבריו של המלומד ח' דגן בספרו קניין על פרשת דרכים, תשס"ה-2005, בקבעו בעמודים 395-396 לאמור: "המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות. בכך הוא נבדל מן הדוקטרינה המסדירה את המוסד הקנייני של שיתוף בנכסים, המתאפיינת בחתירתה לקדם ולהשריש שיתוף פעולה דינמי. מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף." (ראו גם: ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז(2) 444, 450 (1983)).

73. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף היא המוסמכת לקבוע דרכי השימוש ברכוש המשותף בבית המשותף, מכוח סמכותה הקבועה בהוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, המורנו לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."

74. בענייננו, אין חולק כי לא התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של הבית המשותף לעניין שימוש אללו בחצר הבית המשותף. אין במסמך שצירף אללו לתצהירו, כדי ללמד הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לשימוש זה. זאת, הן משאין בגדרו כל הסכמה לעניין גידור החצר והתקנת שער עם קודן. נהפוך הוא, מלשון המסמך עולה כי "החצר / מרפסת פתוחה לחלוטין משני עבריה..." וכי הסכמה ניתנה אך לעניין ריצוף החצר. הן משאין חולק כי לכל היותר ניתנה הסכמה של בעליהם של 5 מתוך 32 דירות בבית המשותף, שיעור הסכמה שאינו עומד ברוב הדרוש על פי דין.

75. לפיכך, הנני לקבל התביעה ולהורות סילוק יד אללו מחצר הבית המשותף והשבת המצב לקדמותו. בכלל זאת, ישיבו אללו גובה מפלס חצר הבית המשותף כפי שהיה עובר להגבהתה, ממילא יסירו הריצוף שהותקן בה, יסירו הגדר המקיפה את החצר וכן שער הכניסה שהותקן בשטחה. זאת, בתוך 60 יום מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/291/2016
מס' תיק: 6/622/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

76. לעניין התביעה הכספית לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות בדירת אללו (תיק מס' 6/291/2016) - הנני להורות כי בסכום הפיצויים ששילמו חיים לאללו יש כדי לסלק מלוא תביעה זו.
77. דין התביעה לסילוק יד אללו מחצר הבית המשותף תוך השבת המצב לקדמותו (תיק מס' 6/622/2017), להתקבל.
78. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובנותני הדעת למכלול נסיבות העניין, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ג' תשרי תשפ"א, 21 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה